

Satzung der Gemeinde Seddiner See über die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen (Verwaltungsgebührensatzung)

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Brandenburgische Kommunalverfassung – BbgKVerf) vom 05. März 2024 GVBl.I/24, [Nr. 10], S. ber.[Nr. 38] sowie der §§ 1,2,4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, Nr. 8, S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2024 (GBI.I/24, [Nr. 31]) hat die Gemeindevertretung Seddiner See am 01.12..2025 folgende Verwaltungsgebührensatzung beschlossen:

§ 1 Gebührenpflichtige Amtshandlungen und sonstige Tätigkeiten

- (1) Für Leistungen (Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten) der Verwaltung werden Verwaltungsgebühren entsprechend den in der Anlage enthaltenen Gebührentarifen erhoben, wenn der Beteiligte die besondere Leistung beantragt hat oder wenn sie ihn unmittelbar begünstigt.
- (2) Die Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften für besondere Leistungen, die in dem Gebührentarif nicht aufgeführt sind, bleiben unberührt.
- (3) Entscheidungen über Rechtsbehelfe sind ebenfalls Verwaltungstätigkeiten.
- (4) Die Wahrnehmung des Eingabe- und Beschwerderechtes ist kostenfrei.

§ 2 Höhe der Gebühr

- (1) Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) erhoben werden.
- (2) Die Höhe der Gebühr ist nach dem in der Anlage festgelegten Gebührentarif zu bemessen. Bei mehreren, nacheinander vorzunehmenden, gebührenpflichtigen Handlungen werden die Gebühren einzeln nach den in Betracht kommenden Tarifnummern des Gebührentarifs erhoben. Die Anlage „Gebührentarif“ ist Bestandteil dieser Satzung. Für alle übrigen Leistungen gilt – soweit nicht durch gesonderte Satzungen geregelt – die Gebührenordnung des Ministers des Inneren für Kommunales des Landes Brandenburg (GebO-MIK).
- (3) Bei der Festsetzung dieser Gebühren sind der mit der Vorbereitung der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand und die wirtschaftliche oder sonstige Bedeutung des Gegenstandes zu berücksichtigen.
- (4) Für Widerspruchsbescheide darf nur dann eine Gebühr erhoben werden, wenn der Verwaltungsakt, gegen den der Widerspruch erhoben wird, gebührenpflichtig ist und wenn der Widerspruch zurückgewiesen wird. Die Gebühr beträgt höchstens die Hälfte der für den angefochtenen Verwaltungsakt festzulegenden Gebühr.
- (5) Sofern einzelne Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, erhöht sich die Gebühr der jeweiligen Leistung um die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.

§ 4 Gebührenfreiheit

- (1) Gebühren werden nicht erhoben für:
 - a) Mündliche Auskünfte, für einfache schriftliche Auskünfte sowie für die Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden
 - b) Kopien von Zeugnissen und Bescheinigungen in folgenden Angelegenheiten:
 - aa) Besuch von Schulen und Bildungseinrichtungen,
 - bb) Zahlung von Krankengeldern, Unterstützungen und dergleichen aus öffentlichen und privaten Kassen, Ruhegelder sowie Witwen- und Waisengeldern,
 - cc) Nachweise der Bedürftigkeit,
 - dd) Sozialhilfe- und Jugendangelegenheiten,
 - ee) Leistungen zur Durchführung des Wehrpflichtgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. August 2011 (BGBl. I S. 1730), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) und des Unterhaltssicherungsgesetzes vom 04. August 2019, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 BGBl. 2025 I Nr. 72, in der jeweils gültigen Fassung.
 - c) Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge,
 - d) Verwaltungstätigkeiten, zu denen:
 - aa) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine Behörde des Landes, eine Behörde des Bundes oder die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist.
 - bb) Kirchen und andere Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, einschließlich ihrer Verbände, Anstalten und Stiftungen Anlass gegeben haben, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zu Lasten zu legen ist.
- (2) Von der Erhebung einer Gebühr kann über die im Absatz 1 hinaus genannten Fälle ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht oder wenn die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Parteien, Wählergruppen und gemeinnützigen Vereine mit Sitzung in der Gemeinde Seddiner See die Verwaltungsleistung beantragt haben.
- (3) Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind öffentliche und soziale Einrichtungen befreit, die nach ihrer Satzung gemeinnützige oder mildtätigen Zwecken nach § 52, 53 Abgabenordnung (AO) dienen. Die Gemeinnützigkeit oder Mildtätigkeit muss amtlich beglaubigt sein.
- (4) Die persönliche Gebührenfreiheit richtet sich nach § 5 Abs. 6 des KAG.

§ 5 Auslagen

- (1) Der Ersatz besonderer barer Auslagen, die im Zusammenhang mit der besonderen Leistung stehen, richtet sich nach § 5 Abs. 7 des KAG.
- (2) Als Auslagen gelten insbesondere:
 - a) Postgebühren für die Zustellung von Nachnahmen und für Ladungen von Zeugen und Sachverständigen. Erfolgt die Zustellung durch Bedienstete der Behörde, so werden die für die Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde entstehenden Postgebühren erhoben,
 - b) Gebühren für Ferngespräche, Telefaxgebühren,
 - c) Reisekosten, die bei notwendigen Dienstreisen entstehen,
 - d) Zeugen- und Sachverständigengebühren,
 - e) Beträge, die anderen Behörden oder Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen sind,
 - f) Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,

- g) Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
 - h) Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Durchschriften, Abschriften, Auszüge, Fotokopien nach den im Gebührentarif enthaltenen Sätzen,
 - i) Kosten, die von einem Kreditinstitut erhoben werden, weil ein Scheck oder eine Lastschriftermächtigung des Pflichtigen nicht eingelöst wurde (Rücklastgebühren).
- (3) Beim Verkehr mit Behörden und Gebietskörperschaften des Landes Brandenburg werden, soweit die Gegenseitigkeit verbürgt ist, Auslagen nur erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10,00 € übersteigen.
- (4) Für den Ersatz der Auslagen gelten die Vorschriften dieser Satzung entsprechend, soweit nicht im Einzelnen anders geregelt.

§ 6 Billigkeitsmaßnahmen

- (1) Von der Erhebung von Gebühren und Auslagen kann auf Antrag insoweit abgesehen werden, als dies aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten, geboten erscheint.
- (2) Im Übrigen richten sich die Stundung und der Erlass von Verwaltungsgebühren nach den Vorschriften des KAG.

§ 7 Gebührenpflichtiger

- (1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet, wer die besondere Leistung selbst oder durch Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen ist, beantragt hat, sowie derjenige, zu dessen Gunsten sie vorgenommen, insbesondere eine Genehmigung erteilt wird.
- (2) Mehrere Gebührenpflichtige einer Angelegenheit haften als Gesamtschuldner.

§ 8 Fälligkeit der Gebühren, Form der Erhebung

- (1) Die Gebührenpflicht entsteht, soweit ein Antrag erforderlich ist, mit dessen Eingang bei der zuständigen Behörde, im Übrigen mit Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung.
- (2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages.
- (3) Die Kosten werden mit Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Gebührenschuldner fällig. Diese Entscheidung ergeht nur in besonderen Ausnahmefällen durch förmlichen Gebührenbescheid.
- (4) Werden Schriftstücke versandt, können die Gebühr und die baren Auslagen durch Postzustellung erhoben werden, wenn diese im Einzelfall mindestens 1,00 € beträgt.

§ 9 Gebühren bei Ablehnung oder Zurücknahme von Anträgen sowie für Widerspruchsbescheide

- (1) Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leistung abgelehnt oder vor ihrer Beendigung zurückgenommen, so wird eine Gebühr gemäß § 5 Abs. 2 des KAG erhoben.

- (2) Wird der Antrag lediglich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, so ist keine Gebühr zu erheben.
- (3) Für Widerspruchsbescheide gilt § 5 Abs. 3 KAG
- (4) Wird einem Widerspruch stattgegeben oder erledigt sich dieser in vollem Umfang auf andere Weise, wird keine Gebühr erhoben.
- (5) Wird der Widerspruch nur teilweise zurückgewiesen oder richtet sich der Widerspruch nur gegen einen Teil Sachentscheidung, so ermäßigt sich die Gebühr entsprechend.
- (6) Richtet sich der Widerspruch nur gegen die Festsetzung der Gebühren oder Auslagen, wird eine Gebühr in Höhe von 25 von Hundert des erfolglos angegriffenen Betrages, mindestens jedoch 10 Euro erhoben, sofern der Widerspruch zurückgewiesen wird. Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 10 Beitreibung

Die Gebühren können nach § 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 16. Mai 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 18]) zuletzt geändert durch Artikel 45 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], S.20) in der jeweils geltenden Fassung im Verwaltungs-zwangsverfahren beigetrieben werden.

§ 11 In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Seddiner See über die Erhebung von Verwaltungsgebühren vom 25. März 2003 außer Kraft.

Seddiner See, 02.12.2025

Carna Simmes
Bürgermeisterin